

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0176-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0535-2026/PS2**

DENUNCIANTE : INES JACKELINE EZCURRA FERNÁNDEZ
(LA SEÑORA EZCURRA)
DENUNCIADO : BANCO RIPLEY PERÚ S.A.
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 5 de marzo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 22 de enero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-0617 de la denunciante, la cual no reconoce, pues: (a) no autorizó la operación; y, (b) previamente a su realización, personal del denunciado la contactó desde el número telefónico 01 6115757, a fin de ofrecerle la actualización de su tarjeta y la anulación de los cobros por concepto de membresía y seguro de desgravamen, solicitándole para ello el código de seguridad que le llegó por mensaje de texto, el corte de su tarjeta de crédito y enviar la fotografía de ello por *WhatsApp*:

Fecha	Detalle	Importe S/
16/12/2025	KS* APUESTA TOTAL	3 200,00

2. El 30 de enero de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación cuestionada fue válidamente autorizada, pues para su procesamiento se ingresaron los datos confidenciales de la tarjeta de la denunciante, número de tarjeta y código CVV, los cuales fueron validados correctamente por el sistema, constando en la reportería la glosa "VALIDACION TARJETA OK" y el código de autorización correspondiente;
 - (ii) la clave dinámica (OTP) enviada a la consumidora fue ingresada exitosamente, lo que demostraría la autenticación válida de la operación no reconocida;
 - (iii) la tarjeta se encontraba activa al momento del consumo, sin restricciones para compras por internet y el bloqueo definitivo fue solicitado después de realizada la operación denunciada;
 - (iv) la diferencia horaria observada en los reportes se debe a que ciertos sistemas consignan la fecha y hora en UTC/GMT, lo cual ha sido reconocido como válido en anteriores pronunciamientos de este Órgano Resolutivo;
 - (v) respecto al sistema de monitoreo, sostuvo que cuenta con sistemas de monitoreo de operaciones para detectar transacciones inusuales; sin embargo, la operación cuestionada fue la primera registrada en la fecha y, por sí sola, no permitía activar una alerta previa;

- (vi) la denunciante no acreditó que la llamada telefónica previa a la operación haya sido realizada por personal de su entidad, pues las capturas presentadas no permiten verificar el contenido de dicha comunicación;
 - (vii) advierte a sus clientes sobre modalidades de fraude como *phishing* o *vishing*, por lo que corresponde a los usuarios resguardar la información confidencial de sus tarjetas; y,
 - (viii) sostuvo que la propia denunciante reconoció haber entregado a terceros el código de seguridad y fotografías de su tarjeta, lo que habría permitido la realización de la operación cuestionada; por lo que, se habría configurado una ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor, conforme al artículo 104° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.
3. El 9 de febrero de 2026, la señora Ezcurra presentó un escrito y señaló lo siguiente:
- (i) Presentó el estado de cuenta de su tarjeta de crédito a fin de acreditar la existencia de la operación cuestionada;
 - (ii) la operación cuestionada figuraba con fecha 16 de diciembre de 2025, pero su fecha de proceso fue el 17 de diciembre de 2025, es decir, con posterioridad a la llamada que realizó para bloquear la tarjeta y desconocer la operación;
 - (iii) recibió un mensaje de alerta del Banco por el consumo y llamó al número indicado para informar que no reconocía la operación y solicitar el bloqueo de la tarjeta, pese a dicha comunicación, le enviaron otro mensaje solicitando confirmar la operación y finalmente el monto fue cargado a su cuenta;
 - (iv) afirmó que actuó de buena fe al brindar la información solicitada durante la llamada telefónica, debido a que el número desde el cual la contactaron (01-6115757) pertenece al Banco denunciado;
 - (v) el Banco pretende atribuirle negligencia pese a que el fraude habría ocurrido mediante el uso de un número telefónico asociado a la propia entidad; y,
 - (vi) cuestionó que el Banco no haya implementado mayores medidas de seguridad para prevenir este tipo de fraudes, tales como advertencias claras de no compartir códigos de seguridad o confirmaciones inmediatas de operaciones de alto monto.
4. El 20 de febrero de 2026, el Banco presentó un escrito y manifestó lo siguiente:
- (i) La fecha de proceso (17/12/2025) no evidencia irregularidad alguna, pues dicha fecha corresponde únicamente al procesamiento contable posterior de la operación y no al momento en que se autorizó la transacción;
 - (ii) la autorización de la operación ocurrió el 16/12/2025 a las 19:01:59, momento en el cual se ingresaron correctamente los datos de la tarjeta, se validó el código CVV, se ingresó la clave OTP y se generó el código de autorización correspondiente;
 - (iii) el bloqueo de la tarjeta se registró con posterioridad a la operación, por lo que dicha gestión no invalida la autorización previamente emitida;
 - (iv) la denunciante afirmó haber recibido una llamada del número 01-6115757 solicitando información de su tarjeta y que incluso reconoció haber proporcionado

datos confidenciales de su tarjeta; sin embargo, no presentó medios probatorios que permitan acreditar que dicha llamada haya sido realizada por su personal; y,

- (v) sostuvo que la entrega voluntaria de dicha información configuraría una ruptura del nexo causal por imprudencia de la consumidora, conforme a lo previsto en el artículo 104° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, lo que exoneraría de responsabilidad al proveedor.

II. ANÁLISIS

Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1

5. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez y este no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación¹.
6. En el presente caso, se ha verificado un error en la Resolución N° 1, en tanto se consignó como fecha de la operación el **16/12/2026** cuando la fecha correcta es **16/12/2025**.
7. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa de la parte denunciada, quien fue correctamente emplazada en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia y sus anexos, en los que constaba la fecha correcta de la operación. Asimismo, se debe tener en cuenta que el Banco tiene dicha información en sus sistemas debido a que la denunciante es su cliente.
8. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1. En atención a ello:

Donde dice:

Fecha	Detalle	Importe S/
16/12/2026	KS* APUESTA TOTAL	3 200,00

Debe decir:

Fecha	Detalle	Importe S/
16/12/2025	KS* APUESTA TOTAL	3 200,00

Sobre el débito de la operación no reconocida

9. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores². Una de las manifestaciones de dicho

¹ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, ley DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (...)

² CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información

mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos³.

10. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁴ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
11. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁵ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
12. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad⁶.
13. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas)⁷ establece que, ante el

sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

(...)

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

⁷ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.

14. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo⁸. Asimismo, el numeral 7.4⁹ de la referida norma establece que para las operaciones detalladas en los numerales 7.2 y 7.3 del referido artículo, el control requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenización.
15. En el presente caso, la señora Ezcurra denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 5254-****-****-0617, la cual no reconoce, por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
16/12/2025	KS* APUESTA TOTAL	3 200,00

16. En sus descargos, el Banco señaló que la operación cuestionada se realizó válidamente con el ingreso de los datos confidenciales de su tarjeta (número de tarjeta y código CVV), tal como se aprecia a continuación:

(...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

⁸ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

(...)

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad

(...)

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0176-2026/PS2

Imagen N° 1: Reporte SIA

[illegible]

Reporte "Consulta de Autorizaciones"

Tarjeta de crédito de la señora Ezcurra 5254-****. ****-0617

Autorización 097465

Fecha: 16-12-2025

Hora: 19:01:59

Importe S/ 3 200,00

Reporte de autenticación


Barco Ripley


CopaNet


Hola Karen


Consultas


consultas de Autenticación


Consultas de Operación


Adm. Tarjetas


Cafedificios

Consultas / Consultas de Autenticación

Consultas de Autenticación


Descargar CSV

Filtros

Fecha de inicio x Fecha de fin x Círculo x Número de tarjeta x [Limpiar Filtros](#)

Descarga máxima de 8000 autenticaciones

NÚMERO DE TARJETA	COMERCI	MONEDA	IMPORTE	RESULTADO	ESTADO DE LA TARJETA	FECHA Y HORA DE REGISTRO
 \$25435*****0617	APUESTA TOTAL	Nuevo Sol	S/ 3200.00	Autenticación Exitosa	Afilado	15/12/2025 19:01:55

Visualizando 1 de 1

The image displays two screenshots from the Banco Ripley mobile application. The top screenshot shows the 'INFORMACIÓN DE LA AUTENTICACIÓN' (Authentication Information) screen. It lists details for a transaction: Card number (525435****0617), Merchant (APUESTA TOTAL), Merchant Code (60400000504), Currency (Nuevo Sol), Amount (S/3200.00), RBA (RBA Allnet), RBA Score (1000), and Authentication Method (OTP). The bottom screenshot shows the 'Tipo de autenticación' (Type of authentication) screen, indicating 'Con fricción' (With friction). It also shows the 'Código de Resultado 3DS (TransStatus)' as 'Y', Version (2.2.0), Transaction Desactivation (No), and the Authentication Result as 'Autenticación Exitosa' (Successful Authentication). A third screenshot below shows the 'Datos de la tarjeta' (Card Data) and 'Datos del titular' (Cardholder Data) screens. The card data includes the card number, ID, activation/deactivation dates, and channel. The cardholder data includes the name and contact information. A callout box highlights the contact information: SMS +51 952***344 and E-MAIL iescurraf@...com.

INFORMACIÓN DE LA AUTENTICACIÓN	
Número de tarjeta	525435****0617
Comercio	APUESTA TOTAL
Código de comercio	60400000504
Moneda	Nuevo Sol
Monto	S/3200.00
RBA	RBA Allnet
Score RBA	1000
Método de autenticación usado	OTP

Tipo de autenticación	
Tipo de autenticación	Con fricción
Código de Resultado 3DS (TransStatus)	Y
Versión	2.2.0
Fecha y hora de registro (Inicio)	
Transacción desactivada	No
Tiempo límite de autenticación	
Fecha y hora de autenticación (Fin)	16/12/2025 19:01:55
Resultado de autenticación	Autenticación Exitosa

Datos de la tarjeta	
Número de tarjeta	525435****0617
ID de tarjeta	F9173621-F008-4162-9566-a70f7505eca5
Fecha y hora de activación	2025-09-15 16:17:17
Fecha y hora de desactivación	-
Canal de enrolamiento	SFIP - Archivo
Estado	Afiliado

Datos del titular	
MÉTODO DE AUTENTICACIÓN DISPONIBLE	
☒ OTP	
☒ SMS	+51 952***344
☒ E-MAIL	iescurraf@...com
☐ U2F	
☐ SMS	+51 952***344

17. Del material probatorio antes indicado, se aprecian los siguientes datos:

Fecha y hora de operación	16/12/2025 – 19:01:59 horas
Tarjeta N°	5254-****-****-0617
Importe	S/ 3 200,00
Resolución SIA	APROBADA
Código de autorización	097465
Descripción	APUESTA TOTAL
Validación CVV	Validación Tarjeta OK
Método de Autenticación	OTP

18. Es preciso señalar que, según lo ha expuesto este órgano resolutorio en resoluciones anteriores¹⁰, el código de autorización de la operación se genera como consecuencia del proceso de verificación que se lleva a cabo con el fin de contrastar la información ingresada

¹⁰ Resolución N° 0321-2019/PS2, de fecha 6 de marzo de 2019.

en la plataforma virtual del comercio con la que administra la entidad financiera. Para que la transacción se valide y se genere dicho código, es necesario que se ingresen los datos de la tarjeta correctamente (tales como el número de la tarjeta, fecha de vencimiento y código CVV ubicado en la parte posterior de la tarjeta)¹¹.

19. Ahora bien, de la revisión del mencionado material probatorio, este Órgano Resolutivo ha podido corroborar la existencia de la operación denunciada, la cual fue cargada en la tarjeta de crédito de la señora Ezcurra.
20. La información registrada en los referidos medios probatorios confirma que la operación de S/ 3 200,00 se efectuó con los datos de la tarjeta de la denunciante (número de la tarjeta y código CVV¹², que se encuentra impreso al reverso del plástico) y siguió un proceso de validación, motivo por el cual se generó el código de autorización “097465”; caso contrario, esta no hubiera sido procesada ni validada por los sistemas de seguridad correspondientes.
21. Asimismo, el Banco señaló que para autorizar la operación se requirió el ingreso de una clave OTP, el cual coincide con el indicado por dicha consumidora en el presente caso. Lo antes descrito ha quedado probado con el reporte “Reporte de autenticación”.
22. En esa medida, respecto a los **factores de autenticación para uso de tarjeta no presente**, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento se observa lo siguiente:
 - (i) Primer factor: en el presente caso, se verifica el ingreso de los datos de la tarjeta de crédito, lo que quedó acreditado con el Reporte SIA.
 - (ii) Segundo factor: en el presente caso, ha quedado acreditado que en la realización del consumo se generó el código OTP, lo antes descrito ha quedado probado con el reporte “Reporte de autenticación”.
23. De otro lado, en cuanto al requisito referido a contar con un control de ataques de hombre en el medio, se debe indicar que el Banco señaló que no le era aplicable este requisito debido a que las operaciones no fueron realizadas a través de un canal digital. Sin embargo, el numeral 7.4 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que, para operaciones con tarjeta no presente, como la operación cuestionada, se debe verificar el cumplimiento del control requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, el cual hace referencia a contar con un control de ataques de hombre en el medio.
24. Siendo así, contrariamente a lo señalado por el Banco en su escrito de descargos, este Órgano Resolutivo considera que en el presente caso dicho denunciado debió acreditar que implementó un control de ataques de hombre en el medio; sin embargo, no lo hizo, por lo que no se podría concluir que cumplió con lo establecido en el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
25. Asimismo, se debe precisar que si bien el artículo 19° del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad¹³, aprobado por Resolución SBS

¹¹ Ver Resolución Final N° 0739-2018/CC1.

¹² El código CVV o CVC es uno de tres o cuatro números que se encuentra en el reverso de las tarjetas de crédito y se utiliza como un método de seguridad en compras por Internet.

¹³ REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021

N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad) establece, además de los factores de autenticación, que se acredite la notificación de los datos de la operación al usuario; **debe tenerse en cuenta que este requisito no está expresamente comprendido en la redacción del numeral 7 del artículo 16° del Reglamento.**

26. En efecto, aun cuando el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.2 que estos factores corresponderán a la representación física o digital de la tarjeta y al ingreso de un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, y, además, en el numeral 7.4 precisa que en el caso de las operaciones con tarjeta no presente, se debe contar con un control de ataques de hombre en el medio, el cual se satisface mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, en el caso de **operaciones con tarjeta no presente solo se verificarán los dos factores de autenticación y el control de ataques de hombre en el medio.**
27. En ese sentido, en la medida que el Banco no acreditó el control de ataques de hombre en el medio requerido en operaciones con tarjeta no presente, correspondería atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.
28. Por otro lado, el Banco presentó el reporte “Mantenimiento de Tarjetas”, en el que se aprecia que la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-0617 fue bloqueada definitivamente el 19 de diciembre de 2025, es decir, de manera posterior a la realización de la operación cuestionada, lo cual demuestra el estado activo de la tarjeta:

[Ver imagen en la siguiente página]

Tarjeta de crédito de la señora Ezcurra 5254-****-****-0617

Fecha de alta: 08-06-2024

Fecha de Bloqueo: 19-12-2025

Fecha Bloqueo

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

29. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, la denunciante formuló alegatos adicionales, los cuales serán analizados a continuación:

Sobre el alegato (i)

30. La señora Ezcurra señaló que no reconoce la operación pues no la autorizó.
31. Al respecto, el Banco ha demostrado que la operación denunciada fue realizada con los datos de la tarjeta de la denunciante y mediante el ingreso de la clave OTP correspondiente, los cuales fueron validados correctamente por el sistema. Asimismo, conforme al propio relato de la denunciante, fue ella quien proporcionó dicha información durante la llamada telefónica que recibió, poniendo a disposición de terceros los datos necesarios para la realización de la operación. En tal sentido, corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (ii)

32. La señora Ezcurra señaló que previamente a su realización, personal del Banco la contactó desde el número telefónico 01 6115757, a fin de ofrecerle la actualización de su tarjeta y la anulación de los cobros por concepto de membresía y seguro de desgravamen, solicitándole para ello el código de seguridad que le llegó por mensaje de texto, el corte de su tarjeta de crédito y enviar la fotografía de ello por *WhatsApp*.
33. Asimismo, mediante escrito del 9 de febrero de 2026, la señora Ezcurra indicó que actuó de buena fe al brindar la información solicitada durante la llamada telefónica, debido a que el número desde el cual la contactaron (01-6115757) pertenece al Banco denunciado, y que el fraude ocurrió debido a que se usó un número asociado al Banco. Sobre el particular, en la denuncia, la recurrente relató lo siguiente:

El día 16 de diciembre del año 2025, a las 18:37pm, recibí una llamada telefónica del número 01 6115757, en la cual la persona (joven) me dijo que son de Super Intendencia de Banca y Seguros Ripley, y que van a actualizar mi tarjeta de crédito y anular los cobros por concepto de "Membresía y Desgravamen". Para proceder con ello, me pidieron algunas informaciones: Primero, que le dicte el código de seguridad que me llegó por mensaje de texto a mi número de teléfono 952955344, luego que corte mi tarjeta en dos partes y envíe las evidencias por foto al WhatsApp del número 969301473. Yo procedí a enviar todo lo que me pidieron porque el número el cual me llamaron (01 6115757) es del Banco Ripley.

34. Del relato de la denunciante, este Órgano Resolutivo puede concluir que la señora Ezcurra brindó los datos de su tarjeta, siendo víctima de una modalidad de fraude informático utilizada comúnmente por terceros para apoderarse de información sensible de los consumidores (*Spoofing*).
35. Sobre ello, se debe indicar que el "*Spoofing*", es una modalidad de fraude en la cual los estafadores se contactan con los clientes haciéndose pasar por personal del Banco o una persona de confianza, a través de SMS o llamadas telefónicas **con números enmascarados**, con el fin de obtener información confidencial. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente empleadas por terceros¹⁴.

¹⁴

Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.

36. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por la denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁵.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

37. Así, aun cuando los delincuentes se hubieran valido de mecanismos que simulaban provenir del Banco —como el uso de números telefónicos aparentemente oficiales—, ello no desvirtúa que fue la propia denunciante quien proporcionó voluntariamente los datos de su tarjeta y el código de seguridad recibido en su teléfono, información que permitió la validación de la operación cuestionada. En consecuencia, el hecho de que la llamada se haya presentado como proveniente del Banco no modifica que la consumidora puso a disposición de terceros la información confidencial necesaria para la realización de la transacción.
38. Finalmente, la señora Ezcurra cuestionó que el Banco no haya implementado mayores medidas de seguridad para prevenir este tipo de fraudes, tales como advertencias claras de no compartir códigos de seguridad o confirmaciones inmediatas de operaciones de alto monto.
39. Al respecto, lejos de quedar demostrada la participación del Banco en el fraude sufrido por la denunciante, se aprecia que este es un hecho que la señora Ezcurra pudo evitar, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco puso a su disposición a través de su página web¹⁶, la cual se muestra a continuación:

Medidas de Seguridad por parte del Usuario con su Tarjeta de Crédito Generales:

1. Su tarjeta se encuentra habilitada para comprar por Internet, puede deshabilitar esta opción a través del Ripleyfono: Lima 6115757 / Provincia 080100057
2. Cuando pague con su tarjeta de crédito en un comercio, el vendedor o cajero le deben solicitar su identificación personal y exigir la firma del comprobante para acreditar que es propietario de su tarjeta.
3. No proporcione su clave secreta a nadie y cámbiela con frecuencia.

40. Cabe señalar que, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su información confidencial.

¹⁵ <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).

¹⁶ Información obtenida del siguiente enlace: <https://bancoripley.com.pe/pdf/beneficios-riesgos-condiciones-tarjeta-credito-ripley.pdf> (verificado en la fecha de emisión de la presente resolución).



41. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones no reconocidas, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó los datos de su tarjeta.
42. En este punto es importante tener en cuenta que no es un hecho en controversia que la señora Ezcurra haya sido víctima de fraude pues ella misma ha reconocido dicha circunstancia y la ha alegado como motivo para que el Banco le devuelva los fondos de las operaciones en controversia. No obstante, el fraude del cual fue víctima la denunciante no fue responsabilidad de la entidad financiera, por lo que no es posible trasladarle las consecuencias del delito sufrido por la señora Ezcurra.
43. Sobre el particular, el artículo 104° del Código dispone que el proveedor se exonera de responsabilidad si se demuestra la imprudencia del consumidor afectado. Así, si bien el artículo 23° del Reglamento obliga a las entidades financieras a demostrar la validez de una operación no reconocida por el titular del medio de pago, no es menos cierto que el Código es una norma de mayor jerarquía, que prevé expresamente la liberación de responsabilidad administrativa ante determinadas causales, siendo una de ellas la imprudencia del propio consumidor afectado.
44. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que ocasionó la operación denunciada, pues al entregar los datos de su tarjeta, permitió que un tercero realice la operación que ahora pretende desconocer, por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
45. Por lo tanto, la participación de la consumidora en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.
46. Finalmente, mediante escrito del 9 de febrero de 2026, la señora Ezcurra señaló que la operación se procesó con posterioridad a la llamada que realizó para bloquear la tarjeta y desconocer la operación; y, pese a dicha comunicación, le enviaron otro mensaje solicitando confirmar la operación y finalmente el monto fue cargado a su cuenta.
47. Al respecto, es oportuno señalar que la autorización de una operación es realizada en tiempo real, en el momento mismo en que se ejecuta. Es decir, el procedimiento de validación y autorización de la transacción es inmediato; por lo que, si bien el procesamiento y cargo de esta puede efectuarse de forma posterior, ello no afecta la fecha y hora en la cual la operación fue autorizada. En efecto, el proceso y cargo de una operación es una consecuencia de su autorización y no constituye obligación del Banco anularla con la sola solicitud de sus clientes, ni existe disposición legal alguna que disponga un mandato similar.
48. Lo antes indicado es sumamente relevante, pues los servicios financieros son una actividad regulada, por ello, las acciones que se exigen de este tipo de proveedores deben emanar, primordialmente, de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Tampoco se evidencia que la parte denunciante haya alegado que el Banco le haya ofrecido en su contrato la posibilidad de anular operaciones que se encuentren en proceso.
49. Asimismo, tampoco se puede concluir que se trataría de una expectativa derivada de una garantía implícita, pues imponer a las entidades financieras la obligación de anular operaciones con base únicamente en la solicitud del titular implicaría afectar a otros participantes de la relación que da origen a la transacción y generar incertidumbre en las relaciones comerciales o civiles que se concretan empleando servicios financieros. En

efecto, los pagos con tarjetas o transferencias de fondos son el resultado de procesos de interacción con otros agentes, no solo proveedores, incluso personas naturales que —aun cuando no califiquen como proveedores por carecer del requisito de habitualidad que el Código exige— también brindan alguna contraprestación a cambio de los fondos recibidos.

50. En ese sentido, aun cuando la denunciante haya solicitado el bloqueo inmediato de su tarjeta, ello no afectó su validez ni tiene mérito suficiente para detener o revertir su procesamiento, pues la operación denunciada se efectuó antes de dicha acción. En consecuencia, no corresponde amparar lo alegado por la denunciante en este extremo.
51. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación de la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-0617 de la denunciante, en tanto si bien no se acreditó que implementó un control de ataques de hombre en el medio, se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada por haber entregado los datos de su tarjeta a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los cuestionamientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: a) no autorizó la operación; y, (b) previamente a su realización, personal del Banco la contactó desde el número telefónico 01 6115757, a fin de ofrecerle la actualización de su tarjeta y la anulación de los cobros por concepto de membresía y seguro de desgravamen, solicitándole para ello el código de seguridad que le llegó por mensaje de texto, el corte de su tarjeta de crédito y enviar la fotografía de ello por *WhatsApp*.

III. RESUELVE

PRIMERO: Enmendar el vicio no trascendente incurrido en la Resolución N° 1 de fecha 22 de enero de 2026, vinculado a la fecha de la operación, de acuerdo con el detalle contenido en el numeral 8 de la presente resolución.

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrado sancionador iniciado contra Banco Ripley Perú S.A. por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación no reconocida en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-0617 de la parte denunciante, pues si bien no se acreditó que implementó un control de ataques de hombre en el medio, se produjo la ruptura del nexo causal por imprudencia de la denunciante al haber brindado los datos de su tarjeta a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: a) no autorizó la operación; y, (b) previamente a su realización, personal del Banco la contactó desde el número telefónico 01 6115757, a fin de ofrecerle la actualización de su tarjeta y la anulación de los cobros por concepto de membresía y seguro de desgravamen, solicitándole para ello el código de seguridad que le llegó por mensaje de texto, el corte de su tarjeta de crédito y enviar la fotografía de ello por *WhatsApp*:

Fecha	Detalle	Importe S/
16/12/2025	KS* APUESTA TOTAL	3 200,00

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0176-2026/PS2**

Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁷, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁸.

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2

¹⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.